

TEMA 10 PARTE GENERAL

Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell: Gobierno y Administración. Los Consellers o conselleras. Estatuto personal. La Administración pública de la Generalitat. Organización, competencias y estructura. Organización territorial de las consellerias. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la Administración pública de la Generalitat.

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio establece en su artículo 12, como funciones del President de la Generalitat, que a su vez lo es del Consell, que:

« 1. El President de la Generalitat **dirige y coordina las acciones del Consell, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidad de cada Conseller en su gestión**; a tal efecto le corresponde:

- a) Establecer las directrices generales de la acción del Consell.
- b) **Crear, modificar y suprimir las Consellerías** y las Secretarías Autonómicas..
- c) **Nombrar y separar a los Vicepresidentes y Consellers.** (...) ».

La norma reguladora básica del Consell y de la Administración a su servicio es la **Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.**

Dentro del Título II de la Ley 5/1983:

- el Capítulo IV, artículo 27 y siguientes («De la Consellería y de los consellers»)
- el Capítulo V, artículos 29 y 30 («Del estatuto personal de los consellers»).
- Título IV: Administración Pública: artículos 60 y siguientes.

Artículo 27.

La Administración de la Generalitat Valenciana se organiza en Consellerías o Departamentos, al frente de los cuales habrá **un Conseller, miembro del Consell con funciones ejecutivas**, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.2.



Art. 12.2: El President de la Generalitat podr  assignarse aquellas materias que considere oportuno, pudiendo disponer de la estructura org nica adecuada para el desarrollo de sus funciones.

En el supuesto en que el President nombre Vicepresidente o Vicepresidentes del Consell sin Conselleria asignada o Consellers sin cartera,  stos se integrarn en la estructura de la Presidencia, pudi ndoles ser adscritas las Secretar as Auton micas y centros directivos que se consideren oportunos para llevar a cabo sus funciones.

Artículo 28.

Los Consellers, como miembros del Consell y Jefes de Departamento, tienen las siguientes funciones:

- a) **Asistir a las reuniones** del Consell.
- b) **Proponer al Consell el nombramiento y cese** de altos cargos de su Departamento.
- c) **Preparar y presentar al Consell los anteproyectos de Ley, propuestas de acuerdo y proyectos de Decreto** relativos a las cuestiones propias de su Departamento, y **refrendar** estos últimos una vez aprobados.
- d) Formular motivadamente el **anteproyecto de Presupuesto** de la Conselleria.
- e) Ejercer la **potestad reglamentaria** en las materias propias de su Conselleria, en forma de Órdenes de la Conselleria.

Artículo 28.

Los Consellers, como miembros del Consell y Jefes de Departamento, tienen las siguientes funciones:

- f) **Proponer** al Consell, para su aprobación, la **estructura y organización** de sus respectivas Consellerías.
- g) **Ejecutar los acuerdos** del Consell en el marco de sus competencias.
- h) **Resolver en vía administrativa los recursos** que se interpongan contra las Resoluciones de los Organismos o autoridades de su Consellería que no estén adscritos a una Secretaría Autonómica, o los de esta cuando no agoten la vía administrativa, salvo las excepciones que establezcan otras leyes.
- i) **Resolver los conflictos de atribuciones** que surjan entre distintos órganos y autoridades de su Consellería.

Artículo 28.

Los Consellers, como miembros del Consell y Jefes de Departamento, tienen las siguientes funciones:

- j) Ejercer la **dirección, iniciativa e inspección de todos los servicios del Departamento** y la **alta inspección** y demás funciones que les correspondan respecto a los **Organismos Autónomos** adscritos al mismo.
- k) **Disponer los gastos propios de los servicios** de su Conselleria dentro de los límites legales y presupuestarios y la ordenación de pagos correspondientes.
- l) Ejercer las facultades ordinarias en materia de **contratación administrativa** dentro de los límites legales presupuestarios.
- ll) Y cuales **otras** facultades que les atribuyeren las Leyes, los Reglamentos, el Consell o el President de la Generalitat.

Artículo 29.

1. Los Consellers son **nombrados y separados** por el President de la Generalitat.
2. Los Consellers **cesan** en sus funciones:
 - a) Por cese del President de la Generalitat, si bien continuarán en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consell.
 - b) Por dimisión aceptada por el President.
 - c) Por separación de su cargo, decidida libremente por el President.
 - d) Por incompatibilidad sobrevenida.
 - e) Por fallecimiento.

Artículo 30.

1. Los Consellers están sometidos al régimen de **incompatibilidades** que el artículo 6 establece para el President de la Generalitat.
2. Los Consellers tienen **tratamiento** de honorable señor.

Artículo 6.

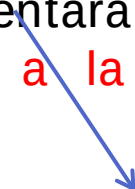
El cargo de President de la Generalitat es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de Diputado de Les Corts; también es incompatible con cualquier actividad profesional o mercantil.

Artículo 60.

La Administración Pública de la Generalitat se organiza y actúa con **personalidad jurídica única**, conforme a criterios de **eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación**, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, dentro de la mayor economía de medios que permita la obtención de los fines que tiene encomendados.

Artículo 61.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 44 al 48 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el Consell reglamentará lo necesario para **adaptar las normas de la Administración del Estado a la organización peculiar de la Generalitat**.



Régimen Jurídico Generalitat

Artículo 62.

La **creación** de todo **órgano** administrativo que suponga un incremento del gasto público irá precedido por un **estudio económico** del coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus servicios, así como de la posibilidad de aprovechamiento de los medios de otras Administraciones, en evitación de un incremento injustificado del gasto público.

Artículo 63.

1. El ejercicio de las competencias propias de cada órgano podrá ser delegado por este en el órgano jerárquico inmediato inferior, salvo que por la aplicación del principio de eficacia sea aconsejable atribuirlo a otro órgano, sin que quepa la delegación de competencias delegadas.
2. Las competencias propias del Consell son delegables en cualquier caso en las Comisiones Delegadas del Consell.
3. **No son delegables** las siguientes competencias:
 - a) Las que procedan de una atribución expresa del Estatuto de Autonomía.
 - b) Las que correspondan a los Consellers en su condición de miembros del Consell.
 - c) Las que correspondan a relaciones con órganos del Estado, de otras Comunidades Autónomas o Les Corts.

Artículo 63.

4. Las delegaciones realizadas por órganos del nivel administrativo requerirán autorización previa del Conseller.
5. Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier momento por el órgano delegante.
6. Las delegaciones y sus renovaciones deberán ser publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y en las resoluciones adoptadas por la delegación deberá hacerse constar este extremo.

- Artículo 49.1.1. Estatuto de Autonomía: Atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para la organización de sus instituciones de autogobierno,
- El Estatuto de Autonomía no limita el número de Consellerías.
- El President es competente para fijar el número y las competencias de estas, así como para determinar la denominación que han de recibir estos Departamentos, en los que se organiza la administración de la Generalitat.
- La estructura orgánica básica de las consellerías queda regulada en el **Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat.**

artículo 64: el Consell aprobará un **Reglamento orgánico** de cada Conselleria a propuesta del Conseller respectivo.

artículo 65: « la Presidencia de la Generalitat y los Consellers desarrollarán orgánicamente su propia Consellería o Departamento en los términos de su Reglamento orgánico y demás normas reglamentarias que apruebe el Consell».

Artículo 66: La organización de las Consellerías se estructura en **tres niveles**:
Órganos superiores, **nivel directivo** y **nivel administrativo**.

Artículo 67.

Los **órganos superiores** del Departamento son el Conseller y los **Secretarios autonómicos**. (...)



Regulación: ya vista

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT

ORGANIZACIÓN,
COMPETENCIAS Y
ESTRUCTURA

DEF.-

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

SECRETARIOS AUTONÓMICOS

Artículo 68

Bajo la dependencia del President de la Generalitat, vicepresidentes y consellers, se podrán crear secretarías autonómicas.

Los secretarios autonómicos **dirigen y coordinan los centros directivos** que se adscriben bajo su dependencia y responden, ante el titular del que dependan, de la gestión de aquellas materias que les sean atribuidas.

Artículo 68

Los secretarios autonómicos llevan a cabo las siguientes funciones ejecutivas:

- a) Ejercer las facultades inherentes al sector o actividad de la competencia material que tengan atribuida por la norma de creación del órgano.
- b) Impulsar y coordinar la consecución de los programas y la ejecución de los proyectos que desempeñen los centros directivos que estén bajo su dependencia, controlando y supervisando el cumplimiento de los objetivos que fijen el presidente, vicepresidentes o conseller competente.
- c) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los centros directivos que estén bajo su dependencia y cuyos actos no agoten la vía administrativa.
- d) Cualesquiera otras que les atribuya la vigente legislación, o se les asigne reglamentariamente.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT**

SECRETARIOS AUTONÓMICOS

**ORGANIZACIÓN,
COMPETENCIAS Y
ESTRUCTURA**

DEF.-

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

Además:

- los secretarios autonómicos podrán comparecer ante las comisiones, a iniciativa propia y siempre por requerimiento de la comisión, para informar de la materia objeto de debate y para responder preguntas en la forma que establezca el Reglamento de Les Corts.
- los secretarios autonómicos de la administración valenciana, en cuanto se refiere a organización interna de sus propios servicios, podrán dictar instrucciones y órdenes de servicio.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT

ORGANIZACIÓN,
COMPETENCIAS Y
ESTRUCTURA

DEF.-

NIVEL DIRECTIVO

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 67: «El **nivel directivo** lo integran los **Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de Director general.**»

Los órganos directivos de la administración valenciana, en cuanto se refiere a organización interna de sus propios servicios, podrán dictar instrucciones y órdenes de servicio.

Artículo 69

1. Bajo la directa dependencia del President de la Generalitat y de cada conseller, se creará la subsecretaría, que llevará a cabo la **inspección** de todos los servicios de su ámbito, ostentando la **jefatura de todo el personal** de la misma.
2. Asimismo, los subsecretarios tienen competencia respecto a los **servicios comunes**, la supervisión y recopilación de documentos, y asistencia en las materias propias de cada consellería, especialmente en orden a:
 - a) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de la consellería.
 - b) Prestar asistencia técnica al conseller, secretario autonómico y directores generales en todo lo que se requiera.
 - c) Informar al personal directivo de cada consellería de la procedencia legal y viabilidad económica de sus programas de actuaciones.
 - d) Informar los asuntos que cada conseller deba someter al pleno del Consell o al presidente.

Artículo 69

- 2..... e) Proponer la reforma que se encamine a mejorar y perfeccionar los servicios de los distintos centros de la consellería, y preparar lo relativo a su organización y método de trabajo, atendiendo principalmente a sus costos y rendimientos.
- f) Proponer normas generales sobre adquisición de material y cuantas disposiciones afecten al funcionamiento de los servicios.
- g) Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes que afecten al Consell, proponer las refundiciones y revisiones de textos legales que se consideren oportunas y cuidar de las publicaciones técnicas, periódicas o no, de cada consellería.
- h) Dirigir y facilitar la formación de estadísticas acerca de las materias de competencia del Consell, en lo que afecte a cada consellería, en colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística u otros organismos que se consideren convenientes.
- i) Dirigir y supervisar la gestión de la secretaría general administrativa.
- j) Cualquier otra competencia....

Artículo 69

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo (*jefatura del personal de la respectiva Consellería*), en aquellas Consellerías que tengan asignadas competencias en materia **sanitaria y educativa**, podrán crearse reglamentariamente **centros directivos cuyos titulares ostentarán la jefatura del personal sanitario y docente**, llevando a cabo además la **inspección** de las respectivas unidades.

Asimismo, en la consellería que tenga asignada la materia de **Justicia**, se podrá crear reglamentariamente un centro directivo cuyo titular ostentará las competencias en **materia del personal** al servicio de la administración de justicia que correspondan a la Generalitat.

Artículo 70.

Son funciones de los **Directores Generales**:

1. Disponer cuanto concierne al régimen interno de los servicios de su dirección y resolver los respectivos expedientes, cuando no sea facultad privativa del conseller, secretario autonómico o subsecretario.
2. Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos que le asigne el reglamento orgánico de la consellería o que el conseller o el secretario autonómico encomiende a su incumbencia.
3. Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.

Artículo 70.

Son funciones de los **Directores Generales**:

4. Proponer a sus órganos superiores la resolución que estime procedente en asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación corresponde a la dirección general.
5. Establecer el régimen interno de las oficinas de ellos dependientes.
6. Elevar anualmente a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT**

**ORGANIZACIÓN,
COMPETENCIAS Y
ESTRUCTURA**

DEF.-

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

NIVEL ADMINISTRATIVO

**SUBDIRECCIONES GENERALES,
SERVICIOS, SECCIONES, UNIDADES Y
NEGOCIADOS**

Artículo 71.

El **nivel administrativo** está integrado por el resto de unidades bajo la dependencia de las anteriores o directamente del Conseller con carácter excepcional.

Artículo 72.

El nivel administrativo se organizará en **subdirecciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados**, pudiendo establecerse otras unidades cuando así fuese necesario.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT**

**ORGANIZACIÓN,
COMPETENCIAS Y
ESTRUCTURA**

DEF.-

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

NIVEL ADMINISTRATIVO

**SECRETARÍA GENERAL
ADMINISTRATIVA**

Artículo 73.

1. En todas las Consellerías, y en la Presidencia, en su caso, como máximo órgano de nivel administrativo de cada una de ellas, existirá una única **Secretaría General Administrativa**, dependiente de la Subsecretaría.
2. Son funciones de la Secretaría General Administrativa prestar apoyo directo al titular de la Subsecretaría, y bajo su autoridad atender todos los servicios generales del Departamento.

DENOMINACION Y COMPETENCIAS DE LAS CONSELLERIAS

- artículo 49.1.1 Estatuto de Autonomía: atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para la organización de sus instituciones de autogobierno,
- El Estatuto de Autonomía no limita el número de Consellerías: el President es competente para fijar el número y las competencias de estas, y para determinar la denominación que han de recibir estos Departamentos, en los que se organiza la administración de la Generalitat. ACTUALMENTE ESTA ES LA ORGANIZACIÓN :
- Decreto 32/2024, de 21 de noviembre**, de la Presidencia de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias y sus atribuciones.
- Decreto 35/2024, de 2 de diciembre**, de la Presidencia de la Generalitat, por el que se determinan las secretarías autonómicas de la Administración del Consell.
- Decreto 173/2024, de 25 de julio**, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat. Se desarrolla la estructura de cada una de las Consellerias.

Presidencia de la Generalitat + 10 consellerias:

- Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda;
- Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana;
- Conselleria de Hacienda y Economía;
- Conselleria de Sanidad;
- Conselleria de Justicia y Administración Pública;
- Conselleria de Emergencias e Interior;
- Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo;
- Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería, y Pesca;
- Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y
- Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Presidencia de la Generalitat: competencias en

- asesoramiento al president e impulso de la acción interdepartamental del Consell,
- análisis, prospectiva y proyectos estratégicos,
- relaciones con la Unión Europea, el Estado y otras comunidades autónomas,
- comunicación institucional de la Generalitat,
- promoción institucional,
- administración local,
- relaciones con los medios de comunicación social,
- simplificación administrativa, participación, transparencia y deporte,
- así como las competencias en materia de relaciones con Les Corts,
- publicaciones, representación y defensa en juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat.

Presidencia de la Generalitat:

Asimismo, la Presidencia contará con la Oficina de Apoyo a la Portavocía del Consell y la Oficina del Secretariado del Consell, que coordinará la acción del Consell.

Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

---competencias en materia de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, personas con discapacidad, igualdad, familias, infancia y adolescencia, adopciones, juventud, mujer, personas migrantes, cooperación al desarrollo, voluntariado social y vivienda.

Asimismo, la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda contará con la Oficina de Apoyo a la Portavocía del Consell y con la Oficina del Secretariado del Consell, que coordinará la acción del Consell.

Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana

---competencias en materia de coordinación de todas las acciones que sean competencia del Consell vinculadas a la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la dana de octubre y noviembre de 2024; asimismo, coordinara las relaciones con el Estado y con cualquier otra administración en todo aquello que tenga vinculación con la actividad de recuperación económica y social tras la dana de 2024.

Conselleria de Hacienda y Economía

competencias en materia de hacienda, financiación, economía, sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y consorcios no sanitarios adscritos a la Generalitat, patrimonio y proyectos y fondos europeos, y tecnologías de la información y la comunicación de la administración.

Conselleria de Sanidad

competencias en materia de sanidad, a excepción de las emergencias sanitarias, y las competencias en materia de salud pública, salud mental, farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente.

Conselleria de Justicia y Administración Pública

competencias en materia de justicia y de gestión de las competencias en materia de consultas populares, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, y función pública.

Conselleria de Emergencias e Interior

competencias en materia de de interior, protección civil, gestión de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, extinción de incendios y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia, incluidas las emergencias sanitarias.

Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

competencias en materia de Educación, Cultura, Universidades y Empleo las competencias en materia de educación, Formación Profesional reglada, cultura, promoción cultural, patrimonio cultural, universidades, ciencia, investigación, política lingüística, formación ocupacional y continua, intermediación laboral, fomento del empleo, cooperativismo y trabajo.

Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

competencias en materia de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, política agraria común, regadíos y recursos hídricos.

Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

competencias en materia de medio ambiente, prevención de incendios, caza, bienestar animal, urbanismo y vertebración del territorio, obras públicas, y transportes, puertos y aeropuertos.

Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

competencias en materia de de industria, energía, sectores productivos, investigación e innovación tecnológicas, comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía, consumo y turismo.

Artículo 74.

Territorialmente, la organización de las Consellerias se estructura en servicios centrales, regulados en el capítulo anterior, y en servicios periféricos.

Los servicios periféricos serán la expresión organizativa del principio de desconcentración que ha de regir en la actividad de la Administración de la Generalitat.

Artículo 75.

Los servicios centrales tienen competencia sobre todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Artículo 76.

Los servicios periféricos tienen competencia solo en su propio ámbito territorial, en los términos establecidos en los artículos 65 y 66 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

DIRECCIONES TERRITORIALES

las consellerias se organizan territorialmente en servicios centrales, que extienden su competencia a todo el ámbito de la Comunitat Valenciana, y en servicios territoriales, con competencia de ámbito provincial.

- existe una en las capitales de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia
- actúa bajo la dependencia orgánica de la subsecretaría y con competencia en el territorio de la respectiva provincia.
- Funcionalmente, las direcciones territoriales dependen de los distintos centros directivos de la conselleria, según la índole de la materia.
- Al frente de cada dirección territorial está el director o directora territorial, con el carácter de representante permanente de la conselleria en su respectivo territorio. Le corresponde la jefatura de todos los servicios, programas y actividades que desarrollan los órganos, unidades y centros dependientes o integrados en la dirección territorial.

El director o directora territorial es el órgano de relación ordinaria y regular entre las unidades, centros y dependencias territoriales y los servicios centrales del departamento.

DELEGACIONES DEL CONSELL

Bajo la directa dependencia de la Dirección General de Administración Local, órgano directivo de Presidencia de la Generalitat, y formando parte del nivel administrativo de la misma, se encuentran las delegaciones del Consell en Alicante y Castellón, a las que se les atribuyen las siguientes funciones:

- a) Colaborar en la coordinación de la actividad de la Administración de la Generalitat en las provincias de Alicante y Castellón.
- b) Participar en la comunicación y cooperación de la Generalitat con las administraciones locales, sin perjuicio de otros mecanismos de cooperación y colaboración legalmente previstos.
- c) Transmitir y ejecutar, en su caso, los mandatos y directrices que reciba de la Conselleria, o de los titulares de las distintas consellerias, a través de aquella.
- d) Proporcionar soporte administrativo básico a los miembros del Consell y a los altos cargos de la Administración de la Generalitat en el desarrollo de sus funciones.
- e) Cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT**

**RESPONSABILIDAD
MIEMBROS DEL CONSELL Y
DE LA ADMINISTRACIÓN**

DEF.-

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSELL

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

Artículo 50.1 del Estatuto: *«en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución del «régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración de la Generalitat y de los entes públicos dependientes de ésta...».*

Los miembros del Consell, en su condición de tales, son susceptibles de responsabilidad civil y penal, conforme prevé el artículo 31 del Estatuto de Autonomía: *«La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del President se exigirá en los mismos términos que este Estatuto determina para los Diputados».*

Para su exigencia, cabe remitirse al artículo 77 de la Ley del Consell:

Artículo 77.

La responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT**

**RESPONSABILIDAD
MIEMBROS DEL CONSELL Y
DE LA ADMINISTRACIÓN**

DEF.-

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT

Artículo 78 Ley 5/1983: Las responsabilidades de orden penal y civil de las **autoridades y funcionarios** de la Generalitat serán exigidas de acuerdo con lo previsto en las disposiciones generales del Estado en la materia, con la salvedad de que las referencias al Tribunal Supremo se entenderán hechas al Tribunal Superior de Justicia Valenciano.

Artículo 79 Ley 5/1983: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat será exigible por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT

El ámbito de la responsabilidad en la que puede verse inmerso el **funcionario público** es mucho más amplio que la reducida a la **disciplinaria**, pues esta solo se manifiesta en la relación estatutaria, en virtud de la cual el incumplimiento de determinadas obligaciones conlleva la posibilidad de que la Administración Pública pueda ejercitar su potestad disciplinaria sancionando al funcionario público.

En la responsabilidad **civil** el ámbito de imputación es un hecho más amplio, pues no solo comprende la responsabilidad en que puede incurrir el funcionario con respecto a un tercero, sino también con respecto a la Administración.

El procedimiento y requisitos para la exigencia de la responsabilidad son los establecidos en la **Ley 39/2015**, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la **Ley 40/2015**, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

También es exigible la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Generalitat a altos cargos o asimilados, personal directivo y el personal al servicio del sector público de la Generalitat

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

Artículo 144. Responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Generalitat.

“Los altos cargos o asimilados, el personal directivo del sector público de la Generalitat y el personal al servicio del sector público de la Generalitat, que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley, están obligados a indemnizar a la hacienda pública de la Generalitat o, en su caso, a la respectiva entidad de los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder”.